



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zetki Milarino, A.Md. Tem Pgl. Rino Bin Ardel
2. Tempat Lahir : Sei Sirah
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Juli 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/XI/2022/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zetki Milarino, A. Md. TEM Pgl Rino Bin Ardel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*engan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V23 5G warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna midnight blue.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A7 warna biru.
 - 4 (empat) Buah Simcard dengan Nomor 081278299474, 083130598271, 081372162423 dan 081372800583.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Sulmiati mendapat informasi dari saksi Putri Selviza Pgl Ela pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 milik Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel yang isinya berupa tangkapan layar seseorang yang sedang menggunakan bra warna hitam dan terlihat payudaranya. Selanjutnya saksi korban Sulmiati mengetahui dari saksi Putri Selviza Pgl Ela yang memperlihatkan hasil tangkapan layar tersebut yang ternyata merupakan diri saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel menghapus pesan yang dikirimnya, saksi Putri Selviza Pgl Ela telah menangkap tangkapan layar (screenshot) isi pesan tersebut. Isi tangkapan layar merupakan saksi korban Sulmiati yang sedang melakukan panggilan video (video call) dengan Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel dan perangkat yang digunakan saksi korban Sulmiati untuk melakukan panggilan video tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna hitam dengan nomor 081278299474. Saksi korban Sulmiati dan Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel telah menjalin hubungan teman dekat atau pacaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel untuk berkomunikasi dengan saksi korban Sulmiati yaitu menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan 2 (dua) nomor handphone yaitu simcard nomor 081372162423 dan simcard nomor 081372800583. Pada saat melakukan panggilan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video (video call) yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat oleh saksi korban, Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel meminta saksi korban Sulmiati untuk memperlihatkan bagian tubuh saksi korban dimana saksi korban hanya menggunakan bra warna hitam dan selanjutnya meminta saksi korban menunjukkan bagian tubuhnya yaitu payudara saksi korban, sehingga pada saat dalam keadaan memakai bra warna hitam dan sudah bertelanjang dada itulah kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, Terdakwa melakukan tangkapan layar dan menyebarkan hasil tangkapan layar tersebut kepada beberapa orang. Dengan sengaja Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel mengirimkan atau mendistribusikan tangkapan layar tersebut kepada beberapa pihak yaitu saksi Putri Selviza Pgl. Ela, saksi Taufik, Sdri. Sarda, dan Sdr. Toni dengan hasil tangkapan layar saksi korban dalam keadaan menggunakan bra warna hitam dan terlihat payudaranya;

- Bahwa perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau mengirim tangkapan layar yang dilakukan oleh Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel bertentangan dengan undang-undang terkait yang berlaku serta mengakibatkan rasa takut dan khawatir juga rasa malu pada diri saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. Tem Pgl. Rino Bin Ardel pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal ketika saksi korban Sulmiati mendapat informasi dari saksi Putri Selviza Pgl Ela pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 Wib di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 milik Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel yang isinya berupa tangkapan layar seseorang yang sedang menggunakan bra warna hitam dan terlihat payudaranya. Selanjutnya saksi korban Sulmiati mengetahui dari saksi Putri Selviza Pgl Ela yang memperlihatkan hasil tangkapan layar tersebut yang ternyata merupakan diri saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel menghapus pesan yang dikirimnya, saksi Putri Selviza Pgl Ela telah menangkap tangkapan layar (screenshot) isi pesan tersebut. Isi tangkapan layar merupakan saksi korban Sulmiati yang sedang melakukan panggilan video (video call) dengan Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel dan perangkat yang digunakan saksi korban Sulmiati untuk melakukan panggilan video tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna hitam dengan nomor 081278299474. Saksi korban Sulmiati dan Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel telah menjalin hubungan teman dekat atau pacaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel untuk berkomunikasi dengan saksi korban Sulmiati yaitu menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan 2 (dua) nomor handphone yaitu simcard nomor 081372162423 dan simcard nomor 081372800583. Pada saat melakukan panggilan video (video call) yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat oleh saksi korban, Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel meminta saksi korban Sulmiati untuk memperlihatkan bagian tubuh saksi korban dimana saksi korban hanya menggunakan bra warna hitam dan selanjutnya meminta saksi korban menunjukkan bagian tubuhnya yaitu payudara saksi korban, sehingga pada saat dalam keadaan memakai bra warna hitam dan sudah bertelanjang dada itulah kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, Terdakwa melakukan tangkapan layar dan menyebarkan hasil tangkapan layar tersebut kepada beberapa orang. Dengan sengaja Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel menyebarluaskan tangkapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar tersebut kepada beberapa pihak yaitu saksi Putri Selviza Pgl.Ela, saksi Taufik, Sdri. Sarda, dan Sdr. Toni dengan hasil tangkapan layar saksi korban dalam keadaan menggunakan bra warna hitam dan terlihat payudaranya;

- Bahwa perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau mengirim tangkapan layar yang dilakukan oleh Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. TEM Pgl. Rino Bin Ardel bertentangan dengan undang-undang terkait yang berlaku serta mengakibatkan rasa takut dan khawatir juga rasa malu pada diri saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulmiati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan sebagai korban terhadap tersebarnya tangkapan layar diri saksi yang sedang menggunakan bra dan Payudara saksi terlihat pada saat video call dengan seseorang di pesan perorangan media sosial WhatsApp;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 Wib di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah menyebarkan tangkapan layar diri saksi yang sedang menggunakan bra dan Payudara saksi terlihat pada saat video call dengan seseorang di pesan perorangan media sosial WhatsApp tersebut adalah Terdakwa Zetki Milarino Pgl Rino;

- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi bersama dengan Sdri. Putri Selviza Pgl Ela di Pasar Baru, saksi mendapatkan kabar dari sdri. Pgl Ela, yang mana sdri. Pgl Ela mendapatkan pesan WhataApp dari nomor 081372162423 yang isi di dalam pesan tersebut ada berupa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkapan layar seseorang yang sedang menggunakan Bra warna hitam dan payudara terlihat dan saksi mengetahui bahwa hasil tangkapan layar tersebut adalah diri saksi yang mana pesan hasil tangkapan layar tersebut sudah ditangkap layar oleh Sdri. Pgl Ela dan nomor 081372162423 tersebut langsung menghapus pesan yang dikirimkan ke Sdri. Pgl Ela tersebut, kemudian Sdri. Pgl Ela memperlihatkan tangkapan layar tersebut dan saksi mengetahui itu adalah hasil tangkapan layar diri saksi yang sedang Video Call dengan Terdakwa. Yang mana saksi merasa takut karena secara pribadi saksi juga pernah menerima pesan WhatsApp dari nomor pribadi Terdakwa dengan nomor 081372800583 yang isinya berupa tangkapan layar video call saksi dengan Terdakwa dengan kondisi saksi yang sedang video call menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat dan disitulah saksi mengetahui bahwa hasil foto yang diterima oleh Sdri. Pgl Ela dengan nomor handphone 081372162423 adalah diri saksi yang sedang video call dengan Terdakwa menggunakan Bra dan Payudara terlihat;

- Bahwa saksi cara mengetahui pemilik dan pengguna nomor handphone 081372162423 yang telah mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang sedang video call dengan Terdakwa ke pesan WhatsApp Sdri. Pgl Ela dan kepada diri saksi sendiri yang isinya adalah foto diri saksi yang menggunakan Bra dan Payudara terlihat adalah karena saksi pernah berkomunikasi secara berkesinambungan dengan pemilik nomor handphone 081372162423 kepunyaan Terdakwa tersebut dan ada lagi nomor handphone yang lain yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi yaitu 081372800583;
- Bahwa saksi hanya mempunyai hubungan dengan Terdakwa sebagai teman dekat yang mana hubungan tersebut sudah terjalin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa pada saat Terdakwa dengan menggunakan nomor 081372162423 mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat tersebut menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23 5G warna hitam dengan nomor handphone 081278299474 yang terinstal aplikasi WhatsApp;
- Bahwa saksi dapat jelaskan, foto tangkapan layar diri saksi yang sedang menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat tersebut sudah dikirimkan atau disebar oleh Terdakwa kepada Putri Selviza Pgl Ela, Sdr. Pgl Toni, Sdri. Sarda dan Sdr. Taufik;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto tangkapan layar diri saksi yang sedang menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat tersebut sudah dikirimkan atau disebarkan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu:

1. Saksi mengetahui pada saat sedang pergi berdua dengan Sdri. Pgl Ela ke Pasar Baru Lakitan;
2. Saksi mengetahuinya pada saat Sdr. Pgl Toni mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi berupa tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra dan dipenuhi stiker emoji kemudian dia bertanya kepada saksi "mengapa dek", namun saksi tidak menanyakan langsung kepada Sdr. Pgl Toni siapakah orang yang telah mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra tersebut;
3. Saksi mengetahui pada saat Sdri. Sarda mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi berupa tangkapan layar yang saksi hanya melihat separuh badan yang payudara terlihat, kemudian menggunakan Bra namun wajahnya tidak terlihat dan Sdri. Pgl Sarda menanyakan kepada saksi "Siapa yang telah mengirimkan foto kamu ini?" Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022 saksi pun menerima pesan dari Sdri. Sarda berupa tangkapan layar yang sams yang pernah dikirim oleh Sdri. Sarda sebelumnya dan saksi sempat berkomunikasi dengan Sdri. Pgl Sarda bahwa jika ada menerima kembali tangkapan layar diri saksi yang sama, saksi meminta kepada dia untuk melakukan tangkapan layar dan silahkan hapus setelah mengirimkan kepada saksi;
4. Pada saat saksi sedang berada di rumah yang hari dan tanggal yang saksi tidak ingat tiba-tiba Sdr. Pgl Taufik menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi "Kak foto kaka dikirim oleh Pgl Wan Rino" dan selanjutnya saksipun menemui Sdr. Taufik dan benar pada saat itu saksi melihat bahwa tangkapan layar diri saksi yang sedang Video Call dengan Terdakwa yang menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat yang telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Pgl Taufik;

- Bahwa saksi melakukan vido call dengan memperlihatkan diri saksi hanya menggunakan Bra dan payaudara saksi terlihat karena Terdakwa membujuk dan meminta saksi untuk memperlihatkan bagian tubuh saksi, sehingga saksi menuruti kemauan dari Terdakwa yang



mana saksi hanya menggunakan bra, selanjutnya di jam yang berbeda di hari yang sama yang hari dan tanggalnya yang tidak saksi ingat lagi, Terdakwa kembali meminta untuk memperlihatkan payudara saksi sendiri dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi untuk Terdakwa melakukan tangkapan layar diri saksi yang sedang Video Call dengan Terdakwa yang menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat kepada orang lain melalui WhatsApp;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat kepada orang lain melalui WhatsApp adalah karena sebelumnya saksi dan Terdakwa terlibat cek cok yang mana Terdakwa cemburu kepada saksi karena saksi mengobrol dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi merasa malu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap diri saksi yang telah mengirimkan tangkapan layar diri saksi yang menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat di pesan WhatsApp kepada orang lain pada saat saksi melakukan video call dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mau memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi awalnya ada menyimpan tangkapan layar diri saksi yang melakukan video call yang menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp saksi sendiri, namun kemudian saksi menghapusnya di WhatsApp milik saksi dan Terdakwa juga memblokir nomor handphone saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mengancam saksi akan menyebarkan tangkapan layar diri saksi yang melakukan video call menggunakan Bra dan Payudara saksi terlihat kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali memulai video call tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui kata-kata bujuk rayu yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi sehingga saksi mau memperlihatkan diri saksi menggunakan Bra dan payudara saksi terlihat yakni “dek, abang mau lihat payudara adek”, kemudian saksi mengangkat baju yang pada saat itu saksi masih menggunakan Bra, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membuka bra dan kemudian saksi langsung membuka Bra saksi sehingga terlihat payudara saksi dan Terdakwa sering berkata dan menjanjikan kepada saksi akan menikahi saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hingga persidangan hari ini Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Terdakwa yang memblokir nomor Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi saksi Sulmiati, dan yang memulai video call adalah saksi Sulmiati;

2. Saksi Sarda Pgl. Sarda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan saksi menerima pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 yang isinya berupa tangkapan layar seorang wanita yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat yang sedang video call dengan seorang laki-laki;

- Bahwa Saksi menerima pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.49 Wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Dr. Sutomo No.17 Kota Padang;

- Bahwa Setelah saksi membuka dan memperhatikan pesan WhatsApp dari nomor 081372162423, bahwa tangkapan layar seorang perempuan yang menggunakan bra dan payudaranya terlihat tersebut adalah sdri. Sulmiati. S;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa seorang perempuan yang menggunakan bra dan payudaranya terlihat tersebut adalah sdri. Sulmiati. S karena saksi berteman dengan Sdri. Sulmiati. Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi menerima pesan Whatsapp tersebut, saksi di chat melalui pesan Whatsapp oleh Sdri. Sulmiati yang memberitahukan kepada saksi apabila ada suatu saat ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto dirinya (Sulmiati) yang tidak senonoh, agar tidak diberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh Sdri. Sulmiati. S kepada saksi, pemilik dari Whatsapp dengan nomor 081372162423 yang telah mengirimkan pesan kepada saksi berupa tangkapan layar seorang wanita yang menggunakan Bra dan payudara terlihat tersebut adalah Terdakwa Zetki Milarino Pgl Rino;

- Bahwa pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat tidak ada di dalam handphone saksi, sudah saksi hapus karena saksi tidak ingin menyimpan foto-foto yang tidak senonoh tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdri. Sulmiati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan sdri. Sulmiati.S dan sdri. Sulmiati hanya berkata kepada saksi bahwa ianya pernah dekat dengan orang yang mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Putri Selviza Pgl. Ela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi menerima pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat yang sedang video call dengan seorang laki-laki;

- Bahwa saksi menerima pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.49 Wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Dr. Sutomo No.17 Kota Padang;

- Bahwa saksi setelah membuka dan memperhatikan pesan WhatsApp dari nomor 081372162423, bahwa tangkapan layar seorang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang menggunakan bra dan payudaranya terlihat tersebut adalah sdri. Sulmiati. S;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa seorang perempuan yang menggunakan bra dan payudaranya terlihat tersebut adalah sdri. Sulmiati. S karena saksi berteman dengan Sdri. Sulmiati. Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi menerima pesan Whatsapp tersebut, saksi di chat melalui pesan Whatsapp oleh Sdri. Sulmiati yang memberitahukan kepada saksi apabila ada suatu saat ada orang yang mengirimkan foto dirinya (Sulmiati) yang tidak senonoh, agar tidak diberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa saksi setelah diberitahukan oleh Sdri. Sulmiati. S kepada saksi, pemilik dari Whatsapp dengan nomor 081372162423 yang telah mengirimkan pesan kepada saksi berupa tangkapan layar seorang wanita yang menggunakan Bra dan payudara terlihat tersebut adalah Terdakwa Zetki Milarino Pgl Rino;

- Bahwa Pesan Whatsapp dari nomor 081372162423 yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat tidak ada di dalam handphone saksi, sudah saksi hapus karena saksi tidak ingin menyimpan foto-foto yang tidak senonoh tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan sdri. Sulmiati.S dan sdri. Sulmiati hanya berkata kepada saksi bahwa ianya pernah dekat dengan orang yang mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya berupa tangkapan layar seorang wainta yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan yaitu: **Muhammad Salahuddien Manggalany, S.T, M.M., M.Kom**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik yang telah ditunjukkan Penyidik kepada ahli, maka ahli berpendapat terhadap perbuatan terlapor Saudara Zetki Milarino yang telah mengirimkan beberapa screen shot seorang perempuan yang mana itu adalah diri pelapor yang bernama Sdri. Sulmiati. S dengan keadaan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat dan pada screen shot tersebut terdapat guratan atau goresan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan screen shot tersebut dikirimkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun ke banyak orang dengan menggunakan nomor pribadi Sdr. Zetki Mlarino Pgl Rino dengan nomor ID WhatsApp +62813-7280-0583, maka ahli selaku ahli Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat, terhadap perbuatan pelaku Sdr. Zetki Milarino telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya unsur-unsur pelanggaran pidana yang terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Bomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 dan Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga perbuatan tersebut juga merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang diatur di dalam Undang-Undang di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan saat ini karena Terdakwa telah mengirimkan hasil tangkapan layar foto dan menggunakan Bra dan payudara Sdri. Sulmiati. S terlihat pada saat melakukan video call dengan Sdri. Sulmiati. S;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar foto dan menggunakan Bra dan payudara Sdri. Sulmiati. S terlihat pada saat melakukan video call dengan Sdri. Sulmiati. S tersebut yaitu kepada Sdri. Pgl Ela dan kepada Sdri. Pgl Sarda;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengirimkan tangkapan layar diri sdri. Sulmiati.S dengan menggunakan Bra dan payudara Sdri. Sulmiati. S terlihat tersebut kepada Pgl Ela dan Pgl Sarda;
- Bahwa Cara Terdakwa mengirimkan tangkapan layar diri sdri. Sulmiati.S dengan menggunakan Bra dan payudara Sdri. Sulmiati. S terlihat tersebut kepada Pgl Ela dan Pgl Sarda adalah dengan melalui pesan WhatsApp Business dengan nomor pribadi kepunyaan Terdakwa yaitu 081372162423;
- Bahwa Perangkat dan type handphone yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dengan menggunakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081372162423 untuk mengirimkan tangkapan layar diri sdri. Sulmiati.S dengan menggunakan Bra dan payudara Sdri. Sulmiati. S terlihat tersebut;

- Bahwa Selain kepada Pgl Ela dan pgl Sarda, Terdakwa mengirimkan tangkapan layar diri Sulmiati. S dengan keadaan menggunakan Bra dan payudara terlihat tersebut kepada Sdri. Sulmiati S dengan menggunakan handphone kepunyaan Sdr. Toni melalui pesan WhtasApp dengan nomor 081275117520;
- Bahwa Cara Terdakwa bisa menggunakan handphone milik Sdr. Toni untuk mengirimkan tangkapan layar diri Sulmiati. S dengan keadaan menggunakan Bra dan payudara terlihat tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminjam handphone kepunyaan Sdr. Toni saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Toni, lalu Sdr. Toni mengizinkan Terdakwa untuk memakai handphone kepunyaannya, kemudian Terdakwa secara diam-diam mengirimkan dari handphone kepunyaan Terdakwa yang menggunakan WhatsApp dengan nomor 081372800583 dan Terdakwa mengirimkannya ke WhatsApp kepunyaan Sdr. Toni dengan nomor 081275117520, kemudian Terdakwa mencatat nomor Sdri. Sulmiati S dan setelah pesan berupa tangkapan layar dri Sdri. Sulmiati S dengan keadaan menggunakan Brad an payudaranya terlihat diterima di handphone kepunyaan Sdr. Toni lalu Terdakwa meneruskan pesan WhatsApp tersebut ke nomor Sdri. Sulmiati S dengan nomor WhatsApp kepunyaan Sulmiati S 081278299474 dan selanjutnya setelah Sdri. Sulmiati S membaca pesan WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menghapus secara keseluruhan pesa-pesan tersebut di handphone kepunyaan Sdr.pgl Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengambil tangkapan layar Sdri. Sulmiati S menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat Sdri. Sulmiati S melakukan video call terhadap diri Terdakwa menggunakan WhatsApp, namun Terdakwa hanya mengingat bulanya yaitu bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penyebab Terdakwa mengirimkan tangkapan layar diri Sdri. Sulmiati dengan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat kepada Pgl Ela dan Pgl Sarda tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Sdri. Sulmiati S via handphone untuk tidak mengirimkan foto Terdakwa sedang berdua dengan Sdri. Sulmiati S kepada istri Terdakwa, kemudian lebih kurang 2 (dua) hari setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Sulmiati S tersebut, lalu pesan WhatsApp

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diblokir dan nomor handphone Terdakwa juga diblokir oleh Sulmiati S lalu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Sulmiati S tetap mengirimkan foto-foto keadaan Terdakwa sedang berdua dengan Sdri. Sulmiati S kepada adik istri Terdakwa, istri Terdakwa serta teman-teman Terdakwa melalui pesan Facebook messenger dan WhatsApp;

- Bahwa Pesan-pesan WhatsApp yang berisi tangkapan layar layar diri Sdri. Sulmiati dengan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat yang Terdakwa kirimkan ke Pgl Ela dan Pgl Sarda dari nomor WhatsApp milik Terdakwa di perangkat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa hapus dengan alasan karena Sdri. Sulmiati S sudah tidak ada mengirimkan foto-fot Terdakwa yang sedang berdua dengannya kepada istri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berpacaran dengan Sdri. Sulmiati S, hanya teman dekat;
- Bahwa Selain menggunakan WhatsApp, Terdakwa tidak ada lagi mengirimkan tangkapan layar diri Sdri. Sulmiati dengan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat melalui media sosial lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Sdri. Sulmiati S untuk melakukan tangkapan layar diri Sdri. Sulmiati dengan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat Terdakwa melakukan video call dengan Sdri. Sulmiati S tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk mengirimkan kepada orang lain tangkapan layar diri Sdri. Sulmiati dengan menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat Terdakwa melakukan video call dengan Sdri. Sulmiati S tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23 5G warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru;
4. 4 (empat) buah Simcard dengan Nomor 081278299474, 083130598271, 081372162423, dan 081372800583.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB saat berada di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek samsung A7, warna biru dengan nomor kartu seluler 081372800583 kepunyaan Terdakwa, melalui aplikasi WhatsApp mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp berupa tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan juga serta tampak payudara kepada Toni dengan nomor kartu seluler 081275117520 dan Putri Selviza Pgl Ela dengan nomor kartu seluler 081372162423 dan selanjutnya Terdakwa dengan nomor kartu seluler 081372162423 juga mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan juga serta tampak payudara kepada Sulmiati dengan nomor kartu seluler 081278299474, kemudian kepada Putri Selviza dan Sarda;
- Bahwa tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan tampak payudaranya tersebut merupakan rangkaian komunikasi vidio call antara Terdakwa dengan Sulmiati menggunakan aplikasi Whatsapp yang terjadi pada hari dan tanggal hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Sulmiati untuk melakukan tangkapan layar diri Sulmiati yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat melakukan video call dengan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Sulmiati untuk mengirimkan tangkapan layar diri Sulmiati yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat melakukan video call dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Zetki Milarino, A.Md. Tem Pgl. Rino Bin Ardel, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/Paina.1/Eoh.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “*Informasi Elektronik*” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan “*Dokumen Elektronik*” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*mendistribusikan*" adalah proses penyaluran barang dan jasa kepada pihak lain, sedangkan "*mentranmisikan*" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan "*kesusilaan*" adalah perihal susila, berkaitan dengan adab dan sopan santun dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB saat berada di Pasar Baru, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek samsung A7, warna biru dengan nomor kartu seluler 081372800583 kepunyaan Terdakwa, melalui aplikasi WhatsApp mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp berupa tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan juga serta tampak payudara kepada Toni dengan nomor kartu seluler 081275117520 dan Putri Selviza Pgl Ela dengan nomor kartu seluler 081372162423 dan selanjutnya Terdakwa dengan nomor kartu seluler 081372162423 juga mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan juga serta tampak payudara kepada Sulmiati dengan nomor kartu seluler 081278299474, kemudian seterusnya kepada Putri Selviza dan Sarda;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangkapan layar (*screenshot*) seorang wanita yang menggunakan Bra dan tampak payudaranya tersebut merupakan rangkaian komunikasi video call antara Terdakwa dengan Sulmiati menggunakan aplikasi Whatsapp yang terjadi pada hari dan tanggal hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi sekitar bulan Agustus 2022 dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Sulmiati untuk melakukan tangkapan layar dan mengirimkan tangkapan layar diri Sulmiati yang menggunakan Bra dan payudaranya terlihat pada saat melakukan video call dengan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah membuat tangkapan layar (*screenshot*) Sulmiati saat berada dalam panggilan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Sulmiati sedang dalam keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



menggunakan bra dan juga tidak menggunakan bra yang memperlihatkan payudaranya merupakan termasuk dalam ranah kesusilaan, yang kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Toni, Putri Selviza Pgl Ela dan Sarda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait unsur dengan sengaja dan tanpa hak oleh karena Terdakwa memang menghendaki adanya tangkapan layar (screenshot) dan mengirimkan, maka unsur *dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* telah terpenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Sulmiati;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23 5G warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dan 4 (empat) buah Simcard dengan Nomor 081278299474, 083130598271, 081372162423, dan 081372800583, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zetki Milarino, A.Md. Tem Pgl. Rino Bin Ardel tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23 5G warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru;
- 4 (empat) buah Simcard dengan Nomor 081278299474, 083130598271, 081372162423, dan 081372800583.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra. S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pnn (ITE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)